

1502070-25.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502070-25.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502070-25.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163047/2021 - 03º D.P. CUBATÃO, 18534522 - 03º D.P. CUBATÃO, 315/21/231 - 03º D.P. CUBATÃO, 2163047 - 03º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO GOMES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

LEANDRO GOMES DOS SANTOS qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de junho de 2021, por volta das 08:00 horas, no Caminho Boa Vista , Vila Esperança nesta cidade, trazia consigo para fornecimento a terceiros, 39 porções de "skunk", 50 tabletes de maconha, 43 porções de cocaína e 123 tubos de K2 - maconha sintética, sem

autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu trazia as drogas em uma mochila e quando percebeu a presença policial empreendeu fuga em direção a um imóvel, então, a residência foi cercada e o réu se entregou e no interior da casa foi localizada a mochila que ele trazia na via pública e dentro estavam as drogas, um rádio transmissor HT, papel com anotações de contabilidade do tráfico, um celular e R\$ 66,00.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.08/09 e 10/11. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 141/143. O réu apresentou Defesa Preliminar às 101/106. A Denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2021 (fls. 117), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.136) O Ministério Público requereu a procedência do pedido (fls. 152/155) O réu requereu o reconhecimento do privilégio e o regime semi-aberto. (fls. 159/168)

É o relatório.

FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência. O réu em seu interrogatório confessou que estava traficando, pois, estava sem emprego e não tinha condições de arcar com o aluguel de seu imóvel onde residia com se filho, então, o fez em desespero. Alegou que não faz parte do "PCC" e que não é verdade que seria batizado na organização pelo "padrinho Robinho de São Vicente".

Os policiais ouvidos afirmaram que estavam na viatura quando avistaram o réu em atitude suspeita e carregando uma mochila preta nas costas e quando ele viu a viatura tentou fugir e se escondeu dentro de uma casa. Os policiais cercaram a casa e como o réu viu que não tinha como fugir acabou se entregando e confessou que estava traficando e que seria "batizado" por uma organização criminosa e seu "padrinho" seria um tal de "Robinho". A mochila foi localizada e as drogas estavam dentro, junto com anotações do tráfico, um celular, um rádio comunicador e dinheiro.

Não resta dúvida de que o réu traficava, pois, além de ter sido preso em flagrante com as drogas, acabou por confessar que realmente traficava.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão, mas como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, inviável a diminuição aquém do mínimo.

Na terceira fase de aplicação da pena em vista do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 em vista da variedade das drogas, chegando-se a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão no regime semi-aberto e ao pagamento de 416 dias-multa no seu piso legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEANDRO GOMES DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão no regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 416 dias multa no seu piso legal.

Oportunamente, oficie-se o TRE.

Determino a destruição das drogas e a perda do valor apreendido e o rádio comunicador em favor da União.

Expeça-se alvará de soltura.

PIC

Cubatão, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA